



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית הספר 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום ד' ל' סיון תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 157

פרשת בלק

דיני מוקצה מחמת חסרון כים (הלכות מוקצה ח')

נושא השיעור: אודות העליה להר הבית בזמן הזה | טלטול תפילין בשבת | מוקצה מחמת חסרון כים בכלי שמלאכתו להיתר | טלטול תפילין כדי להתלמד בהלכותיהן | טלטול גט בשבת | טלטול הפמוטים שהדליקו בהן בשבת על ידי תנאי | מוקצה מחמת חסרון כים בכלי שמלאכתו להיתר | מוקצה מחמת חסרון כים תלוי בהקפדתו עליו

שמחפש קולות ותירוצים מתחת לאדמה.

וגם אם נאמר שיש אולי צד מסויים לקולות הללו על ידי טבילה ונעלי בד, הלא מה עם האלפים והרבבות שנכנסים אחר כך ללא התנאים הללו? מה עם הפיגועים שיוצאים מזה? הרי מה אומרים, אין דבר, ימותו קצת יהודים אבל העיקר שבכך נכריח את הקב"ה להביא את הגאולה... וכי זו הדרך? כך צריך לעשות? רק על ידי כך שנשמו את המצוות אנחנו יכולים לקרב את הגאולה! רק על ידי שנשמו את קדושת הר הבית הגאולה תבוא!

לכן אני אומר בפירוש, אנחנו צריכים לחזק את ידי כל מי שנלחם נגד הכניסה להר הבית! אני מחזק את ידי של אחי הגאון הגדול הראשון לציון הרב יצחק שנלחם בכל כוחו בנושא הזה! כי זו הלכה נטו. וזו גם ההשקפה שלנו. ההשקפה שלנו היא שצריך ללכת אחרי ההלכה, לא שההלכה צריכה ללכת אחרי ההשקפה. וגם אם יש בעיה הלכתית לא מחפשים קולות מתחת לאדמה העיקר לקיים את ההשקפה בעז"ה נמשיך ללכת לאורו של אאמו"ר מרן צוק"ל, ונצחק ונעמוד בכל תוקף נגד הכניסה להר הבית.

ב. כיון דקפיד קבע ליה דוכתא

עכשיו רבותי אני אתחיל בנושא שאמרת לך קודם, אני רוצה לדבר בנושא של טלטול תפילין בשבת, יש בזה תסבוכת שלימה כפי שנראה כתף. ויש להקדים הקדמה קצרה השייכת לכל מה שנדבר בהמשך. הנה מוקצה מחמת חסרון כים שמרן הבית יוסף (סימן שס) כותב שאין שום צד היתר בטלטול, דהיינו שהוא המוקצה החמור ביותר. יש בו מחלוקת עצומה בראשונים אם צריך שיקבע לו מקום ורק אז נעשה למוקצה מחמת חסרון כים. הגמרא אומרת (פסח קכג) "כיון דקפיד קבע ליה דוכתא". או שנאמר שזו רק מציאות שמוקצה מחמת חסרון כים קובע לו מקום, אך זו לא הסיבה לא לאיסור. דהיינו שזו מציאות כזאת שאדם שמקפיד על דבר הוא קובע לו מקום. אבל אין זה תנאי. ומי שלומד טוב את הסוגיא בגמרא שם ויעיין טוב בראשונים יראה שזו מחלוקת ראשונים.

ג. להלכה יש להחמיר אף בלא קבע לו מקום

למעשה הרמב"ם, הטור, ומרן השלחן ערוך לא הזכירו מילה אחת מהעניין של קביעות מקום. לכן להלכה צריך להחמיר. כלומר שאף אם לא קבע לו מקום אם זה מוקצה מחמת חסרון כים כמו סכין של שחיטה, הרי שיש לו דין מוקצה מחמת חסרון כים. כך מסקנת רובא דרובא מהאחרונים גם כן. אכן בספר בית מאיר חולק, אבל כאמור כמעט כל האחרונים לא מסכימים לזה. בספרי כתבתי באריכות את שיטות הראשונים בנושא הזה, אבל מסקנה צריך להחמיר. השאלה היא מאידך גיסא, במוקצה מחמת חסרון כים שיקבע לו מקום, שבדברים מסויימים זה יהיה סיבה לאיסור. ויתכן שלפעמים אנחנו יכולים להשתמש בנושא של קביעות מקום דוקא להיפך ולהחמיר. ולהלן יבואר.

ד. מוקצה מחמת חסרון כים בכלי שמלאכתו להיתר

הנה במוקצה מחמת חסרון כים יש עוד מחלוקת עקרונית, והיא האם המוקצה הזה הוא רק בכלי שמלאכתו לאיסור כגון סכין של שחיטה או סכין של מילה וכיו"ב, שאלו כלים יקרים שהשימוש ההגיל שלהם הוא לדבר איסור, ומאידך הוא לא יבוא לחתוך בהם ירקות ושימושים אחרים כיו"ב, הוא מקפיד שלא להשתמש בהם לשימוש אחר. או שנאמר שזה גם בכלים שמלאכתם להיתר, וזו מחלוקת אחרונה. אני כתבתי להוכיח שהרי"ד, הרא"ה, הרשב"א ועוד כמה ראשונים



סוברים שמוקצה מחמת חסרון כיס הוא רק בכלי שמלאכתו לאיסור. ובשורת אור לציון מוכיח כך מרש"י (שבת קיד.). אכן אני דחיתי את הראיה הזאת ואכמ"ל. אבל יש לי ראייה מרש"י במקום אחר שסובר שמוקצה זה הוא רק בכלי שמלאכתו לאיסור. וכך גם דעת הפני יהושע התוספת שבת ועוד מגדולי האחרונים.

לעומתם הפרי מגדים והמהר"י אבובב (תחילה סימן שח) סוברים שזה גם בכלי שמלאכתו להיתר, אבל כפי שאמרתי יש ראיות מכמה ראשונים לא כך. אכן לא מצאתי ראיות הפוכות מהראשונים. וזה חשוב לגבי הנושא של טלטול תפילין וכפי שיבואר.

ה. תפילין הן כלי שמלאכתו להיתר

והנה מרן בבית יוסף (סע) כותב לגבי תפילין בשם המהרל"ח שדן אם תפילין נחשב מוקצה בשבת או לא, ומסיק שאם אינו מתכוון לשם מצווה מותר להניח תפילין בשבת. למרות ששבת אינה זמן תפילין. אבל אין איסור להניחם כשאנו מתכוון לשם מצווה אלא לשם מלבוש. וכמו כן סובר המהרל"ח שהתפילין נחשבות לכלי שמלאכתו להיתר, וחוז' מכאשר אינו לצורך כלל שאסור לטלטלו, אך אם יש צורך מותר לטלטלו. כמו כוס וצלחת שמותר לטלטלם חוץ משלא לצורך כלל.

ו. הרבה אחרונים הסכימו לשיטת המהרל"ח

יש הרבה פוסקים שמסכימים לזה. כך כותב התרומת הדשן (סימן ט) כך פוסק הרמ"א (סימן שח סעיף ז), אמנם יש שלא הבינו כך ברמ"א, משום שכותב שאסור לטלטל את התפילין כי לא לצורך. ויש שרצו לומר שהוא דוקא לצורך גופו או מקומו. אך זה לא נכון כי המקור של הרמ"א הוא התרומת הדשן (שם), והוא סובר שם שזה כלי שמלאכתו להיתר. וכך גם כן דעת המהר"י קאשרו בהגהות ערך לחם, השלטי הגיבורים, הלבוש (פסק"ד), השיירי כנסת הגדולה (הגהות בית יוסף סק"ד) ועוד אחרונים.

ז. קושיית האחרונים על דברי מרן

והנה המגן אברהם (סימן שח ס"ק יא) והט"ז (סימן שח סק"ד) מקשים על מרן הבית יוסף שמעתיק את דברי המהרל"ח בשתיקה, והרי הוא עצמו בהלכות תפילין (סימן לא) מביא מדרש הנעלם, שזה 'זוהר חדש' (שיר השירים פ"א), שם כתוב שיש איסור חמור להניח תפילין בשבת וכל מי שמינה תפילין בשבת חייב מיתה. והמדקדק בלשון הזוהר יראה נכוחה שאף כשמינה את התפילין שלא לשם מצווה אלא רק לשם מלבוש יש איסור חמור. אכן אם התפילין מוטלים בביתו, זו גמרא מפורשת (עירובין צה). שאף לענין איסור הוצאה מותר ללבוש את התפילין אחד אחד ולהכניס. אבל להניח תפילין סתם כך כשאנו מתכוון למצווה, נכון בחורף שרוצה להתחמם על ידי התפילין שיחממו לו קצת את היד אסור. אם כן בודאי שלדעת מרן התפילין צריכות להיות כלי שמלאכתו לאיסור, ולכאורה מרן סותר את עצמו. אכן מסקנת המגן אברהם היא שתפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור. אכן לכאורה זה סותר למה שכתב בסימן כ"ט (פסק"ד) לגבי ההנחה שאינה לשם מצווה. בכל אופן יש כאן לכאורה קושיא וצריך לברר מה דעת מרן השלחן ערוך.

ח. מרן סמך על הלומדים שיבינו דעתו

והנה מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן לא סק"א) כתב ליישב דעת מרן, שבאמת סבר שתפילין הם כלי שמלאכתו לאיסור, אך כיון שמרן בהלכות שבת מעתיק את דברי המהרל"ח שכתב שמותר להניח תפילין בשבת מחמת שסבר שזה כלי שמלאכתו להיתר, אם כן מרן סמך על הלומדים שיסיקו שכיון שכתב בהלכות תפילין שאסור להניחם בשבת ממילא הם כלי שמלאכתו לאיסור.

ט. לכאורה תפילין הן מוקצה מחמת חסרון כיס

הרבה אחרונים הסכימו לפסוק כדברי מרן החיד"א שתפילין הן כלי שמלאכתו לאיסור. אבל לפי האמור לעיל מתעוררת קושיא עצומה ולא פשוטה. שהנה אם תפילין הן כלי שמלאכתו לאיסור כיון שאסור להניח תפילין בשבת, ממילא זה כבר מוקצה מחמת חסרון כיס ולא רק מוקצה מחמת איסור. שהרי מלאכתו להשתמש בהם בשבת. וגם אינו משתמש בהם לשום שימוש אחר. ואסור להזיזם בשום אופן אף לצורך גופו ומקומו. את הקושיא הזאת שואל התוספת שבת (סימן שח ס"ק כז). וכתב לתרץ, שהנה מצאנו שכשגזרו גזירת כלים בזמן נחמיה לא גזרו על כתבי הקודש. והר"ן (דף מח ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ומיהו) מסביר את זה, שהוא כמו שמעולם לא גזרו מוקצה על האוכלין. ממילא תפילין לא גרע מכתבי הקודש. למעשה התירוץ הזה דחוק מאד, ואולי אפילו לא אפשר לאומרו, מכיון שכתבי הקודש לא גזרו עליהם מעולם. אבל תפילין אינם בכלל כתבי הקודש, תפילין הם כלי שהיה בכלל הגזירה ורוצים להוציאם מכלל הגזירה. ואין לדמות את התפילין לכתבי הקודש. צריך להביא ראיה כדי לדמות ביניהם, ובכך להסביר למה לא היו מוקצה מחמת חסרון כיס. וכך כותב בספר תורת שבת ובספר יד יוסף (פסק"ד). ויש עוד שמקשים כך ודוחים את דברי התוספת שבת.

י. טלטול התפילין כדי להתלמד בהלכותיהן

בחוזן עובדיה (שבת ח"ג עמוד עא) כתב תירוץ אחר לומר למה זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס, וכך כתב גם הגרש"ז איערבך בשמירת שבת כהלכתה (עמוד רלח הערה לב) ועוד מפוסקי הדור האחרון, שאמרו תירוץ שנשמע לכאורה יפה מאד. שאמנם אסור להניח תפילין בשבת, אך עדיין יש להם שימוש באופן שרוצה ללמוד מהם כל מיני הלכות. אך עושים ריבוע, מה זה 'תיתורא', 'מעברתא', צורת השי"ן של תפילין, 'חק תוכות' וכיו"ב, כל כך הרבה הלכות אפשר ללמוד בתפילין, הרי גם לא נלמד את זה בכל שבת בנהגה שלימה לא נגמור. אם כן מכיון שהם ראיות להתלמד אז זה כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, שדינו כדין כלי שמלאכתו להיתר.

אכן עדיין יש להעיר משום שבכלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר, הפרי מגדים (פסל אברהם סק"ט) סובר שהולכים אחרי רוב שימושו. והמשנה ברורה (סימן שח סעיף ז) בניגוד הלכה ד"ה קדושים) דוחה את הראיה שלו מדברי הרשב"א (בחידישויו לשבת

כג), וטוען שהולכים אחרי עיקר שימושו. ועל כל פנים בין אם ההגדרה היא עיקר ובין אם היא רוב, הרי אין ספק שעיקר השימוש ורוב השימוש הוא להניח אבל גם הלימוד הוא חשוב, ואולי הוא שקול הנחת התפילין ולימוד ההלכות מהן. כלומר האפשרות של לימוד ההלכות מהן הופך את התפילין לכלי שמלאכתו להיתר ולאיסור.

יא. טלטול גט אשה בשבת כדי להתלמד בו

אבל התירוץ הזה הוא פשוט בלתי אפשרי, שהנה יש דיון בבית יוסף באבן העזר (סימן קלו) אם גט אשה נחשב למוקצה. והוא יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כיס משום שמקפיד להשתמש בו לגירושין או לראיה. ויכול להיות גם שנחשב למוקצה מחמת גופו, כיון שאם למשל לא משתמש בו לכולם הרי הוא חספא בעלמא, הרי אף אחד לא משתמש בגט לנגב את השלחן או לצור על פי צלוחית. זה גרוע מנייר שהרבה פוסקים סוברים שנחשב לכלי. והנה דנים הפוסקים הראשונים, הרי גט אפשר להתלמד ממנו הלכות גיטין, האם בגלל זה לא ייחשב למוקצה. וכמו שספר תורה ושאר ספרי קודש מותרים לטלטול.

והנה איתא בגמרא במסכת גיטין (ע"ג) משמעות שגט נחשב למוקצה, והסיבה לכך היא שהרי אי אפשר לגרש בשבת. ומרן הבית יוסף מביא כמה ראשונים, רש"י (ד"ה דקף), רשב"א (בחידישויו לגיטין שם) ועוד, שסוברים שגט באמת נחשב למוקצה, וכאמור מוקצה מחמת חסרון כיס, ואולי גם אפשר לומר מוקצה מחמת גופו. יכולים להיות שני הדברים גם יחד. אולם מרן הבית יוסף מביא בשם הסמ"ג (ע"ג) והגהות מיימוניות (פסקי מהלכות גיטין הלכה ז) שאומרים שבזמנינו הדין של גט שונה ממה איתא בגמרא בגיטין, כיון שבזמנינו תורה שבעל פה ניתנה להיכתב ממילא אפשר ללמוד כל מיני הלכות מהגט, ואילו בזמן הגמרא הוא כאשר תורה שבעל פה עדיין לא ניתנה להיכתב ועל כן היה אסור ללמוד מהגט את ההלכות ועל כן הוא אסור שם. לפיכך מותר לטלטל את הגט. אכן מרן ב'בדק הבית' מקשה עליהם, שהרי אם הגמרא מביאה את הסיפור הזה הרי הגמרא היא בזמנם שהתורה כבר ניתנה להיכתב, ובכל זאת הגמרא אומרת שאסור. אם כן האיסור שהסיבה היא לא מחמת שאפשר ללמוד מה הלכות, אלא מחמת שהיה עיקר שימושו של הגט, שהוא לתת לאישה או לראיה על גירושין. ועל כן הוא מוקצה. וכך פוסק בשלחן ערוך (סימן קט סעיף ז) שהגט הוא מוקצה ואסור לטלטול.

אכן יש מחלוקת בדעת מרן האם מדובר קודם הנתינה או אחריה. ויש אומרים שכל המחלוקת של הראשונים זה קודם הנתינה אבל לאחריה, ויש אומרים להיפך. אך אין שלא יהיה ברור מאד שמרן הבית יוסף סובר שהסיבה שאפשר להתלמד ממנו הלכות כיון שזה לא עיקר שימושו לזה, ממילא אינו מוציא מכלל מוקצה. ומרן לא מסביר למה, הוא כותב זאת מסבא. אם כן הוא הדין בתפילין, שגם כאשר הטלטול הוא להתלמד אינו מוציא מכלל מוקצה.

יב. אין חילוק בין גט לתפילין

בשורת תפילה למשה (ד"ה סימן יח) של הרב משה לוי זצ"ל כותב שיש לחלק בין גט לתפילין שגט הוא לא כלי והתפילין זה כלי. ואכמ"ל. אבל אני חושב שזה לא מספיק, כיון שאם אתה אומר שלהתלמד אינה סיבה מספקת כדי להוציא את הגט הזה מכלל מוקצה עדיין מה ההבדל בינו לבין תפילין.

יג. שיטת הרמ"א להקל בגט מחמת הסברא של להתלמד

המשנה ברורה הולך בשיטת הרמ"א באבן העזר (שם) שכתב שמותר לטלטל גט מחמת שהוא ראוי להתלמד בו. וראיתי באיזה ספר אחד של רב ספרדי [- בימינו אזהבים ללקט...] והוא כותב שגט אינו נחשב מוקצה כלל בין לפני הנתינה ובין אחרי, וצ"ל למשנה ברורה הנ"ל. ואמנם המשנה ברורה פסק כן אך כיון שהוא הולך בשיטת הרמ"א, אבל מרן הבית יוסף לא סבר כך, ודעתו שאין סברא להתיר מחמת שיכול להתלמד.

יד. טלטול תפילין ביום טוב

והנה אאמו"ר מרן זצוק"ל שם הרגיש בקושיה הזו, וכותב שיש לחלק בין גט לתפילין. ושבת יוסף בהלכות יום טוב (סימן תתקנ) בשם בעל ההשלמה (פ"ה ט"ז). רואים שסובר לגבי תפילין שמועיל הסיבה שאפשר להתלמד מהם. אך הוא לא מבאר את החילוק בין גט לתפילין. ומלבד זאת אני חושב שגם בדברי מרן בהלכות יום טוב אין הכרח לסביר כך, ואבאר. הנה יש משנה במסכת ביצה (טו) משלחין תפילין ביום טוב. דייינו אדם שרוצה לתת לחברו מתנה ביום טוב, מותר לתת לא רק אוכל נפש אלא מותר לשלוח גם תפילין. ושואלים הראשונים הלא הם מוקצה. ויש שלוש תירוצים בראשונים: א. בגלל שיש בזה שמחת יום טוב כאשר שולח לו תפילין וממילא אינו מוקצה. לכן בשבת לא שולחים אך ביום טוב שיש מצווה לשמוח יש לשלוח. ב. שכיון שאפשר ללמוד מהתפילין כל מיני הלכות לכן מותר. ויש ארבעה ראשונים שכותבים את התירוץ הזה, ההשלמה, המכתם, המאירי, והרא"ה (בחידישויה על הש"ס שם). ולכאורה הם יסברו שיש להקל גם בגט. איך לא רואה שום סיבה לחלק. ג. שמותר להניח את התפילין ביום טוב שלא לשם מצווה, [ודלא כהוזהר שמביא מרן הבית יוסף בהלכות תפילין]. אכן זו מחלוקת ראשונים אם מותר להניח תפילין שלא לשם מצווה והראשונים הללו סוברים שמותר.

והנה מרן הבית יוסף (שם) מעתיק את לשון ספר ההשלמה שכותב את כל שלוש התירוצים. ומרן אינו מעיר על דברי ההשלמה שסובר שלהתלמד זו סיבה להתיר את טלטול התפילין. אם כן כנראה אאמו"ר הסיק מדברי מרן ששתק לבעל להשלמה על הטעם הזה, שהוא מסכים איתו. שכיון שראוי להתלמד ממילא הם מותרים לטלטול.

אולם המתבונן שם בדברי מרן יראה שמרן מתייחס לתירוץ השלישי, שהתפילין מתורות בטלטול מחמת שהם מותרות להנחה כאשר הוא בדרך מלבוש. והרי ודאי מרן לא מסכים עם זה להלכה, שהרי בהלכות תפילין (סימן לא סעיף א) לא פסק כן. אם כן כשם שמרן אינו מסכים עם התירוץ השלישי שאפשר שגם לתירוץ השני אינו מסכים. וניתן לראות בדברי מרן שמסכים בעיקר לתירוץ הראשון, שהוא מטעם שמחת יום טוב, שילאחר שמביא את לשון ההשלמה כותב, שלפי דבריו מותר אפילו

להעביר את התפילין מרשות לרשות כי יש בזה שמחת יום טוב. אם כן הוא מגיש את התירוץ הזה כי הוא העיקרי, ואם כן אינו סובר את הטעם של להתלמד כלל.

טו. טלטול פמוטים של נרות שכבו

אבל יש לי תירוץ אחר, שבסופו של דבר מצאתי שיש משהו שאומר כך, משהו חשוב מאד [- אני אוהב לחפש וב"ה מצאתי...]. הנה יש דיון בראשונים לגבי פמוטים של נרות שבת, ששמים בהם שמן או שעווה ומדליקים את הנר מערב שבת. והפמוטים הללו נחשבים לבסיס לדבר האסור. ומיגו דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכלוא יומא. והנה יש מחלוקת עצומה בראשונים אם הנר הזה נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו להיתר. דהיינו, מרן בבית יוסף (סימן רעט) ובשלחן ערוך (שם סעיף ד) פוסק, שאם הדליק נר בתוך פמוט, ועשה תנאי מערב שבת שלאחר שהנרות יכבו רוצה לטלטלו שמועיל תנאי. השאלה היא, אם מועיל תנאי ומותר בטלטול הזה כמו כלי שמלאכתו להיתר או כמו כלי שמלאכתו לאיסור. הרמב"ן (בחיידושי לשבת קכב:) מביא בשם הראב"ד שהוא כלי שמלאכתו להיתר, ומבאר יסוד גדול וחשוב מאוד. שכלי שמלאכתו לאיסור 'לאיסור' הכוונה שעושה בו מלאכת איסור, כגון פטיש למשל, שייעודו הוא לדפוק מסמרים שזו מלאכת איסור. אבל הפמוט הזה הוא אינו איסור, הוא רק בסיס למלאכת איסור, לא עושים בו מלאכת איסור, כי אם לקבל בתוכו את השמן והנר, לכן הוא כלי שמלאכתו להיתר.

ומצאתי את הראב"ד בהשגות על בעל המאור בתחילת מסכת ביצה, ומביא אותו גם הרשב"ץ (שו"ת ח"א סוף סימן קלז). אבל בתוספות (עירובין מה: ד"ה איבעית אימא) רואים שפמוטים נחשבים לכלי שמלאכתו לאיסור. ובספרי הלכה ברורה בסימן רעט כתבתי בזה באורך, והבאתי כמה ראיות שמרן השלחן ערוך סובר כמו הראב"ד. ולכן אם אדם עשה תנאי על הפמוטים מערב שבת, יהיה מותר לטלטלם גם לצורך עצמם מחמה לצל כיון שהם כלי שמלאכתו להיתר.

טז. כלי שמלאכתו לאיסור שייך כאשר הוא ראוי לעשיית מלאכה

הפני יהושע (בחיידושי לשבת מז:.) כתב מדעתו את הסברא הזאת וכותב שכן מוכח ברמב"ם (סוף פרק כד מהלכות שבת) שכותב כמה סיבות למה גזרו על המוקצה, ואחת מהן היא שיש לחשוש שיקח כלי שמלאכתו לאיסור ויעשה בו מלאכה. ורואים בדבריו, שכל הסיבה של כלי שמלאכתו לאיסור זה שייך כשעושה בו מלאכה, אבל אם אין עושים בו מלאכה אינו נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור. וגם בספר מרכבת המשנה על הרמב"ם שם כותב את היסוד הזה. ולכאורה הרמב"ם סובר כמו הראב"ד. ויש עוד אחרונים שכתבו כן, שו"ת עמק הלכה ושו"ת ציץ אליעזר. ועוד.

יז. ההבדל בין גט לתפילין

לפי זה יכולים אנו לומר, שבאמת תפילין הם כלי שמלאכתו להיתר, משום שתפילין אינם דבר שראוי לעשות בו מלאכה, וכמו שפמוט הוא בסיס ואין עושים בו מלאכה של איסור. דהיינו בתפילין האיסור בא מצד שאסור להניח אותם, אבל לא מצד עצמם. ממילא הם כלי שמלאכתו להיתר. ולפי מה שהתבאר בתחילת הדברים, כלי שמלאכתו להיתר אין בו דין מוקצה מחמת חסרון כים. ובהו צריך לומר את ההבדל האמור לעיל בין תפילין לגט. אמנם גם גט אינו כלי שמלאכתו לאיסור, אלא הוא רק מחמת שאסור לגרש בשבת, כמו תפילין שאסור להניח, אלא ההבדל בין גט לתפילין הוא שבתפילין אם תרד סיבת האיסור להניח תפילין עדיין זה כלי, זה דבר חשוב. הן לא ייחשבו למוקצה מצד אחר. לעומת זאת גט אילולא השימוש שלו הוא חספא בעלמא, ואז הוא יהיה מוקצה מחמת גופו. לכן בגט בכל מקרה הוא אסור. או משום מוקצה מחמת חסרון כים או משום מוקצה מחמת גופו.

יח. גם כלי שמלאכתו להיתר צריך צורך מסוים כדי לטלטלו

ולפי זה צריך לומר לעניין יום טוב האמור לעיל, שהראשונים שכתבו את הטעמים להיתר שליחת תפילין ביום טוב הוא כנראה שהראשונים הללו לא סברו כמו הראב"ד לחלק בין הפמוט לנר שעליו. ועוד ניתן לומר, שאם הטעם העיקרי הוא מחמת שמחת יום טוב וכמו שמשמע ממרן הבית יוסף, אם כן זה נחשב ממש צורך יום טוב, והראשונים רצו להסביר שגם כלי שמלאכתו להיתר צריך צורך מסוים כדי לטלטלו. הרי גם כן אינו יכול להשתמש בזה היום, ואולי הוא ייחשב שלא לצורך, על כן באו ואמרו את הטעם של שמחת יום טוב כדי לבאר שהוא עדיין צורך יום טוב.

יט. תפילין הם כלי שמלאכתו להיתר למרות שאסור להניחם בשבת

לכאורה איך שנראה כך ניתן ליישב את הדין של תפילין ולהסבירו יפה. ובאמת מי מצאתי שאומר כך על תפילין הוא בספר מקור חיים (סימן שח) של בעל החוות יאיר. שם הוא כותב כך בשלוש שורות שהתפילין אי אפשר לעשות בהם מלאכה, וכך מוכח מהרמב"ם. וזה הרמב"ם האמור לעיל על כלי שמלאכתו לאיסור שהוא דוקא כלי שיכול לעשות בו מלאכה, ואני אמר שאולי הוא התכוון לזה. ואני חושב שלפי זה הקושי של האחרונים על מרן הבית יוסף מיישבת בצורה נפלאה. מרן כותב בסיון ש"ח בשם המהרל"ח שהתפילין זה כלי שמלאכתו להיתר והוא שותק לו. והחז"א מתרץ, שמרן סמך על מה שכתב בהלכות תפילין, וממילא הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אבל לפי האמור אפשר לומר שמרן סבר שתפילין הם כלי שמלאכתו להיתר, ומסכים למהרל"ח, אלא שמהרל"ח כתב את זה מחמת שהוא מתיר להניח תפילין, ואילו מרן אוסר להניח תפילין אך בכל זאת דעתו שהם כלי מלאכתו להיתר בגלל שלא ראוי לעשות בהם מלאכה.

כ. להחזיר שעון או תמונה שעל הקיר שנפלו

לאור מה שאמרתי אני רוצה לזרוק לכם פצצה. לעיל אמרתי שיש דיון במוקצה מחמת חסרון כים, אם זה רק בכלי שמלאכתו לאיסור או גם בכלי שמלאכתו להיתר. הנה יש תוספות במסכת שבת (מו. ד"ה והא) שעוסקים על כילה של חתנים שמותר להשתמש בה בשבת. משום שהוא כלי שמלאכתו להיתר. ומבארים שם שזה משום שלא נחשב לקביעות

מקום. משמעות דברי התוספות הן, שכלי שמלאכתו להיתר שאדם קבע לו מקום אסור לטלטל אותו בשבת. את הראיה הזאת בתוספות כותב הפני יהושע (בחיידושי שם). והוא תמה על התוספות וחולק על דבריהם מפני שבטור ובשלחן ערוך לא הזכירו כלום על כלי שמלאכתו להיתר, ומשמע שכוונתו לומר בדעת הטור והשלחן ערוך שבכלי שמלאכתו להיתר לא שייך מוקצה מחמת חסרון כים.

האמת שבתוספות אפשר לומר שהם יודו לכלל שבכלי שמלאכתו להיתר לא שייך מוקצה מחמת חסרון כים, והם מדברים רק כאשר קבע לו מקום. אבל בפני יהושע רואים בפירוש שלא סבר כן, משום שכותב שאף כאשר קבע לו מקום אם הוא כלי שמלאכתו להיתר מותר ואין בו מוקצה מחמת חסרון כים. מאידך גיסא הפרי מגדים (ריש סימן שח) מביא את הפני יהושע ותמה עליו, היכן כתוב בטור או בשלחן ערוך. וצריך לומר כנראה שהפני יהושע התכוון לעצם סתימת הדברים, שהשלחן ערוך (סימן שח סעיף א) נותן כמה דוגמאות שכולם הם כלי שמלאכתו לאיסור ולא הביא דוגמה של כלי שמלאכתו להיתר. למעשה הפרי מגדים חולק, וסובר שגם בכלי שמלאכתו להיתר שייך בו מוקצה מחמת חסרון כים. אך לפי התוספות לכל הפחות כאשר קבע לו מקום מוכח כמו הפרי מגדים.

לעומת זאת התוספת שבת (סימן שיא ס"ק יג) מצדיק את הפני יהושע, שלא שייך מוקצה מחמת חסרון כים בכלי שמלאכתו להיתר. ומביא את התוספות וכותב, שבאמת בכילה של חתנים זה כלי שמלאכתו לאיסור, כיון שרוב השימוש של הכילה הזה הוא לעשותה אוהל, אוהל אסור בשבת. על כל פנים יש כאן מחלוקת.

והנה החזון איש (או"ח סימן מג אות יז) יש לו יסוד גדול, שכלי שמלאכתו להיתר שקבע לו מקום, כגון שעון או תמונה שעל הקיר, שמקפיד שזה מקומם, הוא לא מזיזם משם אף פעם, למרות שזה כלי שמלאכתו להיתר הוא נחשב למוקצה מחמת חסרון כים. אם כן רואים שהחזון איש מודה ליסוד שבכלי שמלאכתו להיתר אין מוקצה מחמת חסרון כים. כך כותב בשו"ת קנה בושם (חאו"ח סימן יח אות ד) בדעת החזון איש, והחזון איש מחמיר רק כאשר קבע לו מקום.

אאמור"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה (שבת ח"ג עמוד צב) מביא את החזון איש והפרי מגדים והפני יהושע, ושם הוא כלל לא נכנס לשאלה אם יש ראייה מהתוספות על קבע לו מקום או לא, אלא הוא סובר באופן גורף שבכלי שמלאכתו להיתר לא שייך מוקצה מחמת חסרון כים כמו הפני יהושע. והוא כותב שגם בתמונה או שעון שקבע להם מקום על הקיר ונפלו שמותר לטלטלם. ולא מוסיף הסבר לזה. הוא תמה על האור לציון (ח"ב עמוד ריג) שמצד אחד אומר שבכלי שמלאכתו להיתר אין דין מוקצה מחמת חסרון כים, מצד שני מחמיר בתמונה. והסיבה של האור לציון היא כמו החזון איש בגלל קביעות מקום.

כא. פמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת

אשר על כן אנו רואים שיש בזה מחלוקת, ואני חושב שהנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. שהנה בגמרא במסכת שבת (קכא:) איתא "אמר ר' אבא בר כהנא אמר ר' חנינא, פמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת, אמר להו' ז'ר' בניטלין בידו האחת או בשתי ידיים, אמר ליה כמות של בית אבידן". ע"כ. ורוב הראשונים לומדים פשט ברור שפמוטות מותר לטלטלן בשבת. אולם רש"י (ד"ה של בית אבידן) "דקטנות היו אבל גדולות אדם קובע להם מקום". ואכן יש כמה ראשונים כמו הר"ד ועוד שפוסקים כמו רש"י, לחלק בין קטנות לגדולות.

והנה בסימן ש"ח (סעיף ב) כתוב וז"ל: "כל כלי אפילו הוא גדול וכבד הרבה לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפני גודלו ולא מפני כובדו". דהיינו כלי גדול אינו נחשב למוקצה. לכאורה דברי מרן השלחן ערוך אינם כמו שכתב רש"י. והנה בבית יוסף מביא בדין הזה דיון לגבי כלי כבד שאין מזיזים אותו בגלל כובדו, ולא מחמת שהוא מקפיד או קובע לו מקום אלא רק מחמת שהוא כבד, אם הוא מוקצה או לא. ובביאור הגר"א (סק"ב) מביא שרש"י חולק על דברי מרן השלחן ערוך אבל הלכה כדברי השלחן ערוך.

אם כן אנו רואים שרש"י שמחלק בין קטן לגדול, משום שגדול זה כבד, אם כן הכובד של הכלי קובע אותו למוקצה. אך מרן אינו סובר כן, ושם מביא כמה ראשונים שמוכיח מדבריהם שכלי כבד אינו מוקצה. אם כן זה מחלוקת לגבי כלי כבד.

והנה בחידושי הרמב"ן מביא את דברי רש"י וחולק עליהם, אבל הוא מוסיף שפשט אחד לבאר פשט בדברי רש"י מה ההבדל בין קטן לגדול, שבגדול הוא מקפיד עליו. ומביאים אותו הר"ן והנימוקי יוסף שהסיבה של רש"י לחלק בין קטן לגדול הוא מחמת שמקפיד עליו. אם כן הוא דלא כהגר"א. כיון שדברי רש"י אינם נגד מרן השלחן ערוך, כיון שמרן דיבר מצד הכובד סתם, אבל רש"י דיבר שמחמת הכובד הוא מקפיד.

וזה בדיוק מה שכותב המשנה ברורה (סימן שח סק"ח), שאמנם בכלי כבד מותר אבל אם מקפיד אסור. אם כן על כרחינו המשנה ברורה סובר כמו החזון איש שגם כלי שמלאכתו להיתר, אם מקפיד עליו אסור. ובשום מוקצה אחר לא נמצא את המילה 'מקפיד' רק במוקצה מחמת חסרון כים. כל המהות של המוקצה הזה קם ונופל על אם הוא מקפיד או לא.

ואין לומר שפמוטים הם כלי שמלאכתו לאיסור, וברמב"ן עצמו בשם הראב"ד שהובא לעיל, כותב בפירוש גם פמוטים, משום שלא ראוי לעשות מלאכה בגופו. וממילא זה כלי שמלאכתו להיתר. אם כן לפי כל הראיות שהבאתי לעיל, לפי הרמב"ם שצריך שכלי שמלאכתו לאיסור יהיה ראוי לעשות מלאכה בגופו, ממילא פמוטים הם כלי שמלאכתו להיתר. אם כן אליבא דרש"י החזון איש צודק. ולפי הרמב"ן לא. הרי לנו שהנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים.

גילוח הזקן קודם תפלת שחרית

שאלה: האם מותר להסתפר ולגלח הזקן קודם תפלת שחרית?

תשובה: משעה שעלה עמוד השחר, אין לספר את שער הראש עד שיתפלל.

ומכל מקום מי שרגיל לגלח שערות זקנו במכונת גילוח מידי יום, מותר לגלח זקנו קודם התפלה.

מקורות: הנה אין להסתפר אחר עלות השחר, דדוקא קודם עלות השחר

התירו להסתפר, כמבואר בשלחן ערוך (סימן פט ס"ז) ובמשנה ברורה ושאר

אחרונים שם. אולם הטעם שאסרו תספורת סמוך למנחה, מבואר בגמרא

(שבת ט:): שהוא שמה ישבר הזוג, וזה אינו מצוי כלל במכונות הגילוח שבזמנינו. והמגן אברהם (סימן

רלב סק"ג) התיר להסתפר סמוך למנחה כשיש לו שנים ושלשה זוגות מספריים. ונחלקו האחרונים

להלכה אם להקל בזה. ועל כל פנים בגילוח הזקן שהוא עראי, וקיל טפי מתספורת הראש, עיין למו"ר

וע"ר בהלכה ברורה (סימן פט בירור הלכה סוף ס"ק כט) שכתב להקל.



נסיעה לנופש במקום שאין מנין

שאלה: האם מותר ליסוע ל"צימר" או לטוס לחו"ל לנופש במקום שאין מנין לתפלה?

תשובה: הנכון להימנע מלטוס למקום נופש, כשיודע מתחילה שלא יהיה שם מנין לתפלה.

הנמצא במקום שאין מנין לתפלה, אם יש מנין מתפללים בקרבת מקום - עד מרחק הילוך מיל (קרוב לקילומטר), יש לטרוח ללכת ולהתפלל.

ואם אין מנין רק במקום רחוק יותר, אינו צריך לטרוח ללכת למקום רחוק יותר.

והיינו למי שנקלע למקום שאין שם מנין. אולם הנכון להימנע מלנופש במקום שיודע מתחילה שלא יהיה שם מנין לתפלה.

מקורות: בשלחן ערוך (סימן צ סוף סט"ז) מבואר שצריך ללכת עד מיל כדי להתפלל בעשרה. [ורק הנמצא בדרך, יש להרחיק עד ד' מילין]. והוסיף מרן (סי"ז), שלא ישכים אדם לילך מעיר שמתפללים בה בעשרה, אם יכול לבוא למחוז חפצו בעוד היום גדול. וכתב בשו"ת שבט הלוי ח"ו (סימן כא אות א) שאין לנסוע למקום נופש שאין שם מנין לתפלה, כי אסור להכניס עצמו למצב שאחר כך ייפטר ממנו, וגורם לבטל קדושת ה' בעשרה. קדיש וקדושה וברכו ועניית אמונים ועוד. וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי ח"ד (ס"ס מד) שיש להקפיד בזה בזמננו שיכול לנסוע למקומות נופש שיש שם מנין. וכ"כ בספר הליכות שלמה (פ"ה ס"ד) בשם הגר"ש אויערבך. [וע"ש בעמוד שנה שהגר"ז גולדברג צידד בזה לקולא מעיקר הדין]. איברא שיש מקום לדון להקל בעיקר הענין דמפקיע עצמו ממצוה קודם שנתחייב במצוה. ויש מחמירים. [ועיין בביאור הלכה סימן קכח סעיף ד' ד"ה אינם]. ועיין בשו"ת מחקרי ארץ ח"ד (סימן א). והכא קיל טפי אחר דבעיקר הדין אם תפלה בצבור היא חובה או מצוה בעלמא, האריכו פוסקים רבים בגדרים בזה. [וע"ע להגאון רבי יהושע מנחם אהרנברג בשו"ת דברי יהושע ח"ב סימן קלו אות ב מ"ש לקולא]. ומכל מקום מאחר ובזמננו אפשר לטייל במקומות שיש מנינים לתפלה, בודאי שכן יש לנהוג. ומרן בשלחן ערוך (סימן צ ס"ט) כתב, ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הצבור. וכאשר יכול לנופש במקום שיש מנין, לכאורה הוא בכלל דברי מרן שיש להשתדל להתפלל בצבור.

אורחות מרן



שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

אכילתו שמברך עליה "המוציא".

וזכורני שכמה חודשים לפני שנלב"ע מסר שיעור בעניין הזה, והיו כמה שהבינו מדבריו שחזר בו לגבי ברכת המצה לאחר הפסח. ושאלוני על כך, וניגשתי אל הקודש ושאלתי אם נכון הדבר שחזר בו. אך הוא השיב לי "חס ושלום, למה שאחזור בי בענין הזה?!" אמנם נכון שיש סברא לברך "המוציא" וכך מנהג האשכנזים, אולם לאחר שמרן החיד"א מעיד שכן הוא המנהג לברך "מזונות", כך הדין והמנהג.

ויכול אני להעיד שראיתי את אאמו"ר מרן זצוק"ל כמה פעמים שבירך "מזונות" על המצה לאחר הפסח, כדין כל פת הבאה בכיסנין.

ברכת המצה לאחר הפסח

במשך כמה שנים היה אאמו"ר מרן זצוק"ל אוכל מצות מטעמי בריאות, והיה אחד שראהו אוכל מצה ומברך עליה "המוציא", וכתב בספרו שראה את מרן זצוק"ל כשהוא מברך המוציא על המצה לאחר הפסח, ושכן היא ההלכה.

אולם אין זה נכון כלל, אלא אאמו"ר בעצמו כתב בספריו שמצה לאחר הפסח ברכתה "מזונות". [ראה שו"ת יחווה דעת ח"ג סימן יב] ומה שבירך עליה "המוציא" היינו כיון שזו עיקר אכילתו, ולא היה אוכל לחם כלל. וכמו כן יש לומר במוציא פסח שעדיין אין לחם, ועדיין המצה נחשבת לעיקר

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ברחבי הארץ

להצטרפות

6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

